תְּלוּיִים עַל שֶׁפָּגְעוּ בִּכְבוֹדוֹ, אַף שֶׁאֶלֶף מִיתוֹת לֹא יַסְפִּיקוּ לוֹ אֲבָל 'קְלָלַת אֱלֹקִים תָּלוּי', וְהָבֵן.

מראה מקומות עיין במצוה הקודמת.

מִצְוָה תקלז

לִקְבֹּר הַנִּתְלֶה בַּיּוֹם הַהוּא (מִצְוַת עֲשֵׂה רי"ט)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִקְבֹּר הַנִּתְלֶה בַּיּוֹם הַהוּא, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כא, כג) 'כִּי קָבוֹר תִּקְבְּרֶנּוּ בַּיּוֹם הַהוּא'. וּבִכְלַל הַמִּצְוָה לִקְבֹּר כָּל הַמֵּתִים בְּיוֹם מִיתָתָם.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁנִּתְבָּאֵר (דברים שם) 'כִּי קְלָלַת אֱלֹקִים תָּלוּי', כְּלוֹמַר שֶׁהַקְּלָלָה וְהָעֹנֶשׁ אֲשֶׁר גָּזַר הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עַל הַחוֹטֵא הַזֶּה אֵינָהּ תְּמִידִית וְלֹא לִזְמַן קָצוּב אֲבָל הִיא הַתְּלִיָּה בִּלְבַד, וְכֵיוָן שֶׁהוּא יִתְבָּרַךְ נִסְתַּפֵּק בִּתְלִיָּה לְבַד וְלֹא גָּזַר שֶׁיִּהְיֶה לִזְמַן רַב, לָמָּה תַּרְבֶּה אַתָּה וְתוֹסִיף בְּעָנְשׁוֹ בַּהֲנִיחוֹ עַל הָעֵץ מַה שֶּׁלֹּא נִצְטַוִּיתָ. גַּם כִּי הֱיוֹת הָאָדָם תָּלוּי וּמְגֻלֶּה אִם

משנה הלכות

תקלז) גדרי המצוה. מצות עשה לקבור הנתלה ביום שנתלה בו, וכן לקבור הרוגי בית דין ביום שנהרגו, ואם נתרשלו הבית דין ולא קברוהו ביטלו עשה זו, ולא הרוגי בית דין בלבד אמרו אלא כל המלין את מתו, ואינו קוברו ביום שמת בו אם היה יכול לו עובר בלא תעשה ועשה זו[א]. מת שמת בלילה צריך לקברו בלילה, ומיהו אם הלינו לכבודו מותר[ב], ומזה הטעם נהגו בזמנינו במדינות אלו שסומכים שלא לקבור בלילה, ואשריהם למנהג אנשי ירושלים עיר הקודש שקוברים בלילה שמת בו. דעת הרדב"ז[ג] דבשאר מתים ליכא עשה ד'קבור תקברנו' ולא נאמרה אלא להרוגי בית דין ובשאר מתים ליכא רק לא תעשה ד'לא תלין', אבל דעת הרבה ראשונים דעבר גם בעשה[ד].

אם קבורה דאורייתא. מי שצוה לפני מותו שלא יקברוהו אין שומעין לו שהקבורה מצות עשה[ה]. ובתורה תמימה פרשת כי תצא

תקלז) א. רמב"ם הל' סנהדרין פט"ו ה"ו-ז. **ב.** יו"ד סי' שנ"ז ס"א, ופתחי תשובה שם ס"ק א. **ג.** שו"ת ח"א סי' שי"א, הובא בקומץ מנחה ובגליון מהרש"א יו"ד שם. **ד.** עיין בקומץ מנחה. **ה.** יו"ד סי' שמ"ח ס"ג. ועיין שו"ת משנה הלכות ח"ד סי' ק"נ.

יָנִיחוּ אוֹתוֹ שָׁם תָּלוּי לִזְמַן מְרֻבֶּה יֵעָשֶׂה גּוּפוֹ עִפּוּשׁ גָּדוֹל בָּאֲוִיר וְיִגְיַע מִמֶּנּוּ הֶפְסֵד וְהַשְׁחָתָה לִשְׁאָר אֲנָשִׁים הַחַיִּים, וְזוֹ טֻמְאָה גְּדוֹלָה בָּאָרֶץ יַעַן כִּי הָאָדָם יִבָּאֵשׁ יוֹתֵר מֵהֵר מִכָּל בַּעֲלֵי חַיִּים, וּמִזֶּה הַטַּעַם אָמְרוּ (סנהדרין מו:) **שֶׁאַף כָּל הַמֵּלִין מֵתוֹ עוֹבֵר בְּלָאו** (עיין אברבנאל דברים שם כב-כג)**. וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד שֶׁכָּל זְמַן שֶׁלֹּא נִקְבָּר אֵין מַכְנִיסִין אוֹתוֹ בְּמְחִצָּתוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, וְהַקְּבוּרָה מְעַכֶּבֶת וּמְאַחֶרֶת גְּזֵרוֹתָיו שֶׁל יוֹצֵר יִתְבָּרַךְ, לֹא יִמְצָא מָנוֹחַ אֲשֶׁר יֵיטִיב כִּי אִם לְאַחַר הַקְּבוּרָה** (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה רכ)**.**

מראה מקומות עיין במצוה תקפ"ה.

משנה הלכות

(דברים שם כג) כתב דקבורת המת אינו אלא מדרבנן וכל הדרשות אינן אלא אסמכתות, ובמחילת כבוד תורתו אשתמיט מיניה כל הראשונים ואחרונים, ובספרי הארכתי בזה עיין שם[ו]. ובעי בגמרא (סנהדרין מו:) 'קבורה משום כפרה או משום בזיונה, למאי נפקא מינה אי אמר לא בעינא כפרה קוברין אותו ואין לו כפרה'. וביד רמ"ה כתב דאם אמר לא ניחא ליה בכפרה לא מופקדינן לקברו, ומיהו דעת הפוסקים לא נראה כן. ורבינו יונה[ז] כתב דאפילו אינו רוצה בכפרה יש לו, שהרי אחז מתוך רשעו מת והיתה לו כפרה. ואסור לשמוע להמינין המצווין לשרוף עצמותם לאחר מיתתם[ח].

פרטי דיני קבורה. מת אסור בהנאה[ט], והקברנים יכולים ליטול שכר קבורה[י]. נפל חייב בקבורה, ועוברין עליו משום בל תלין[יא], וכזית מן המת צריך קבורה[יב], ומתקנת רבן גמליאל[יג] שלא לקבור את המת בבגדים יקרים[יד] וכל שכן ארונות היקרים, ומאוד צריך להזהיר על זה, ובפרט במדינה זו שעשו מזה מסחר גדול רח"ל. ומצוה לטהר המת בתשעה קבין וללבשו בדרך כבוד בתכריכין הנוהגין בין זרע קודש, הכל כמנהג וותיקין, וכל המשנה עתיד ליתן את הדין[טו]. הרוג ויולדת שמתה על המשבר קוברין אותם במלבושיהן[טז], ויעשה שאלת חכם[יז]. אברי אדם שנחתכו מחיים אינם צריכים קבורה[יח], ומיהו נוהגין לקברו מפני הכבוד. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות לענין קבורת שאר מתים, ולענין הנתלה בזמן שיש בית דין דנין דיני נפשות.

ו. עיין בשו"ת משנה הלכות ח"ד סי' קמ"ט. **ז.** בחידושיו לסנהדרין שם, ועיין שו"ת משנה הלכות ח"ד סי' ק"נ. **ח.** עיין שו"ת משנה הלכות ח"י סי' ר"ג. **ט.** רמב"ם הל' אבל פי"ד הכ"א. יו"ד סי' שמ"ט ס"א. **י.** שו"ת משנה הלכות ח"ד סי' קפ"א. **יא.** מנחת חינוך בשם מגן אברהם סי' תקכ"ו ס"ק כ. **יב.** מנחת חינוך. **יג.** מו"ק כז: **יד.** יו"ד סי' שנ"ב ס"א. **טו.** עיין יו"ד סי' שנ"ב ס"ב, ופתחי תשובה שם. ועיין שו"ת משנה הלכות ח"ג סי' קכ"ב. **טז.** יו"ד סי' שס"ד ס"ד. **יז.** עיין ש"ך ופתחי תשובה שם. **יח.** עיין תוספות יו"ט שבת פ"י מ"ה. ומשנה למלך הל' אבל פי"ד, ונודע ביהודה מהדורא תנינא סי' ר"ט, ומשמרת שלום אות אל"ף (אבר) סי' ה.

מִצְוָה תקלח

לְהָשִׁיב אֲבֵדָה לַבְּעָלִים (מִצְוַת עֲשֵׂה ר"כ)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁהַמּוֹצֵא אֲבֵדָה יְשִׁיבָהּ לַבְּעָלִים, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כב, א) 'הָשֵׁב תְּשִׁיבֵם לְאָחִיךָ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. דָּבָר מֻשְׂכָּל הוּא שֶׁהוּא גְּמִילוּת חֶסֶד וְתוֹעֶלֶת גָּדוֹל לְיִשּׁוּב הָעוֹלָם, שֶׁהַשִּׂכְחָה בַּכֹּל הִיא מְצוּיָה, גַּם בְּהֶמְתָּם וְחַיָּתָם וְכָל אֲשֶׁר לָהֶם בּוֹרְחִים תָּמִיד אַחַת הֵנָּה וְאַחַת הֵנָּה (חינוך). וְהַזְּהִירָה הַתּוֹרָה שֶׁלֹּא יֶהֱא כְּגַנָּב לִהְיוֹתוֹ זוֹלֵל וְסוֹבֵא מַה שֶּׁמּוֹצֵא, אֲבָל יִהְיֶה לְאָחִיו נֶאֱמָן רוֹחַ עוֹזֵר וּמוֹשִׁיעַ, וְיִשְׁתַּדֵּל לָלֶכֶת אַחֲרֵיהֶם וְלַהֲשִׁיבָם אֵלָיו (עיין אברבנאל דברים שם א-ד). וּלְפִי שֶׁלִּפְעָמִים קָשֶׁה הַדָּבָר בְּעֵינֵי הָאָדָם לְיַגֵּעַ אֶת עַצְמוֹ בְּעַד זוּלָתוֹ וּלְהָנִיחַ כָּל עֲסָקָיו וְיִהְיֶה מְחַמֵּר אַחַר בֶּהֱמַת חֲבֵרוֹ, שׁוֹרוֹ אוֹ שֵׂיוֹ, לְפִיכָךְ

משנה הלכות

תקלח) גוף המצוה. מצות עשה להשיב אבידה לישראל, ואפילו היה בעל אבידה רשע ואוכל נבילות לתיאבון וכיוצא בו מצוה להשיב לו, אבל אם היה אוכל נבלות להכעיס הרי הוא מין, והמינין והאפיקורסים ומחללי שבת בפרהסיא והעכו"ם אסור להחזיר להם אבידה[א].

אבידות שאינו חייב להחזיר. המוצא אבידה בזוטו של ים ובשלילותו של נהר שאינו שאינו פוסק הרי זו שלו[ב]. המאבד ממונו לדעת, כגון הניח פרתו ברפת שאין לה דלת ולא קשורה וכיוצא בו והלכה ואבדה, אף על פי שאסור לרואה ליטלה לעצמו מכל מקום אין זקוק להחזירה[ג]. ויש אומרים דאבדה מדעת הוה הפקר וכל הקודם בה זכה, ויש אומרים דרפת לא הוי אבידה מדעת וחייב להחזיר[ד]. אבידה שאין בה שוה פרוטה אינו חייב לטפל בה[ה]. היה זקן או אדם מכובד שאין דרכו לטפל בכלים אלו אפילו שלו אינו חייב לטפל בהן, כללו של דבר כל שבשלו מחזיר בשל חבירו חייב להחזיר[ו].

התחיל בהשבה. החזירה וברחה החזירה וברחה אפילו אלף פעמים חייב להחזיר עד שיחזירנה לרשות בעלים למקום המשתמר, ואין צריך דעת בעלים אלא כל שמשתמר בו דיו, החזירה למקום שאינו

תקלח) א. רמב"ם הל' גזילה פי"א ה"א-ב. חו"מ סי' רס"ו ס"ב. **ב.** רמב"ם שם ה"י. חו"מ סי' רנ"ט ס"ז. **ג.** רמב"ם שם הי"א. חו"מ סי' רס"א ס"ד. **ד.** רמ"א בחו"מ שם. **ה.** רמב"ם שם הי"ב. חו"מ סי' רס"ב ס"א. **ו.** רמב"ם שם הי"ג. חו"מ סי' רס"ג ס"א-ב.

צִוְּתָה הַתּוֹרָה בְּהֶכְרֵחַ שֶׁיֵּעָשֶׂה כֵּן, וְלֹא תֹּאמַר דַּוְקָא בְּהֵמָה וְכֵיוֹצֵא בּוֹ שֶׁהֶפְסֵדוֹ מְרֻבֶּה, אֲבָל דָּבָר קָטָן שֶׁאֵינוֹ שָׁוֶה אֲלָא פְּרוּטָה לֹא, אֶלָּא 'כֵּן תַּעֲשֶׂה לְשִׂמְלָתוֹ' וְגוֹ' וּלְכָל אֲשֶׁר לוֹ, כִּי רֵעֲךָ הוּא 'וַאֲהַבְתָּ' לוֹ 'כָּמוֹךָ'[ח], וְלָכֵן אִם הָיָה זָקֵן וְאֵינוֹ לְפִי כְּבוֹדוֹ פָּטוּר[ט] דְּגַם בְּשֶׁלּוֹ לֹא הָיָה עוֹשֶׂה, דְּ'כָמוֹךָ' הוּא דְּחַיָּב וְלֹא יוֹתֵר (עיין אלשיך דברים שם א-ז).

ב"מ כו: לא. רמב"ם הל' גזילה פי"א, ספר המצוות מצות עשה ר"ד ולא תעשה רס"ט, סמ"ג עשין ע"ד ולאוין קנ"ט, סמ"ק רנ"ב, חושן משפט סי' רנ"ט עד סי' רס"ו.

מִצְוָה תקלט

שֶׁלֹּא נַעֲלִים עַיִן מֵאֲבֵדָה (לֹא תַעֲשֶׂה שי"ט)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהַעְלִים עַיִן מֵאֲבֵדַת אַחֵינוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כב, ג) 'לֹא תוּכַל לְהִתְעַלֵּם'.

משנה הלכות

משתמר כגון גינה או חורבה ואבדה משם חייב באחריות[ז]. מצא בהמה והכישה במקל חייב לטפל בה אפילו אינו לפי כבודו[א].

פרטי דינים. הבן שאמר לו אביו אל תחזיר אינו שומע לו[ב]. הרואה מים שוטפים ובאים בשדה חבירו הרי זה גודר בפניהם, ודבר זה בכלל השבת אבידה הוא[ג].

קדימה בהשבת אבידה. אבידתו ואבידת אביו ואבידת רבו שלו קדמה ואחר כך של רבו ואחר כך של אביו, והוא שהיה רבו מובהק, היה אביו שקול כנגד רבו אביו קודם[ד]. המניח את שלו והציל של חבירו אין לו אלא שכר הראוי לו, ואם התנה עמו לשלם לו את שלו הכל לפי התנאי[טו]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

תקלט) גדרי האיסור והחיובים. אסור להעלים עין מאבידת ישראל, וכל המעלים עין כשרואה אבידת ישראל ולא מחזירה עובר עליו בלאו זה, וכן בעשה מהמצוה הקודמת[א], ואין לוקין עליו דאין בו מעשה. היה זקן או אינו לפי כבודו מותר להתעלם, וכן כהן והאבידה בבית הקברות, וכן בכל דבר עבירה כגון שמצאה בשבת וכיוצא בזה שאסור להביאה, שהרי

ז. עיין דברים כב, ג. **ח.** ע"פ ויקרא יט, יח. **ט.** עיין ב"מ ל. **י.** רמב"ם שם הי"ד. חו"מ סי' רס"ז ס"א. **יא.** רמב"ם שם הי"ד. חו"מ סי' רס"ג ס"ב. **יב.** רמב"ם שם הי"ט. חו"מ סי' רס"ו ס"ה. **יג.** רמב"ם שם ה"כ. חו"מ סי' רנ"ט ס"ט. **יד.** רמב"ם שם פי"ב ה"א-ב. חו"מ סי' רס"ד ס"א-ב. **טו.** רמב"ם שם ה"ג. חו"מ שם ס"ג. **תקלט) א.** רמב"ם הל' גזילה פי"א ה"א. חו"מ סי' רנ"ט ס"א.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא חָס עַל צַעַר בַּעֲלֵי חַיִּים, וְהָאָדָם שֶׁאָבְדָה לוֹ בְּהֶמְתּוֹ הוּא מִצְטַעֵר וְגַם בְּהֶמְתּוֹ בִּשְׂדֵה הַהֶפְקֵר מִצְטַעֶרֶת, וְאֵיךְ תַּעְלִים עֵינֶיךָ מִצַּעֲרָם (עיין מאה שערים (על המצוות) שער אחד וארבעים)[ב]. וּכְתִיב 'וְכֵן תַּעֲשֶׂה לַחֲמֹרוֹ' שֶׁהוּא בְּהֵמָה טְמֵאָה, 'וְכֵן תַּעֲשֶׂה לְשִׂמְלָתוֹ' אַף עַל פִּי שֶׁאֵינָהּ חֲבִיבָה עָלָיו כָּל כָּךְ וְאֵינוֹ מִצְטַעֵר בָּהּ הַרְבֵּה כְּבַעֲלֵי חַיִּים שֶׁהַהֶפְסֵד בָּהּ מָצוּי שֶׁאֶפְשָׁר שֶׁיָּמוּתוּ, עַל כֻּלָּם אַתָּה חַיָּב לְהָשִׁיב (רמב"ן דברים כב, א. ורבינו בחיי שם). וְאַתָּה הֱוֵי דָּן קַל וָחֹמֶר, אִם עַל אֲבֵדַת מָמוֹן שֶׁל חֲבֵרְךָ חִיַּבְךָ הַתּוֹרָה לַהֲשִׁיבוֹ כָּל שֶׁכֵּן אֲבֵדַת

משנה הלכות

מחוייב לפזר ממונו שלא לעבור על איסור וכל שכן בשביל ממון חבירו שלא יעבור[ג]. לקח האבידה ולא החזירה עובר על 'לא תוכל להתעלם', ועל 'לא תגזול' (ויקרא יט, יג), וביטל מצות עשה[ד], ואין לוקין עליו אפילו על 'לא תגזול' דניתנה להשבון.

הצלה. שיירא שהלכו במדבר ועמד עליה גייס, אם אינם יכולים להציל ועמד אחד והציל הרי אלו שלו, ואם יכולים להציל הציל לאמצע אף על פי שאמר לעצמו הוא מציל, היו יכולים להציל על ידי הדחק והציל הוא, הציל לאמצע, ואם אמר הריני מציל לעצמי הרי אלו שלו דכיון שלא טרחו להציל קנאה לעצמו[ה].

הכרזה וסימנים. מצא אבידה שיש לה סימנים חייב להכריז[ו]. מזכיר שם האבידה ואינו חושש לרמאים שאינו מחזיר אלא בסימנים חשובים[ז]. ואיזהו סימן כגון מידה ומשקל ומנין או מקום האבידה[ח]. המוצא גט אינו מחזירו לשליח אלא בסימן מובהק כגון נקב בצד אות פלוני[ט]. באו שנים ונתנו סימן תהא מונחת האבידה עד שיפשרו ביניהם או יודה אחד לשני, הביא אחד עדים נותן לבעל העדים[י]. מצא שמלה ובאו שנים ונתנו סימנים, זה נתן עדי אריגה וזה נתן עדי נפילה, נותן למי שנפל ממנו, זה נתן מידת ארכה וזה נתן מידת רחבה נותנין למידת ארכה[יא].

שמירת האבידה מן ההפסד. וצריך לבקר שלא תפסיד האבידה אצלו[יב]. מצא כלי זהב וזכוכית ופשתן לא יגע בהן עד שיבואו הבעלים או יהא מונח

ב. וע"ע בחינוך מצוה פ. ובטעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה שיב. **ג.** רמב"ם שם הי"ג והי"ח. חו"מ סי' רס"ג ס"א. מנחת חינוך סי' תקל"ח. **ד.** רמב"ם שם ה"ב. **ה.** רמב"ם שם פי"ב ה"ח-ט. חו"מ סי' קפ"א ס"א. **ו.** רמב"ם שם פי"ג ה"א. חו"מ סי' רס"ז ס"ג. **ז.** רמב"ם שם ה"ב. חו"מ שם ס"ד. **ח.** רמב"ם שם ה"ה. חו"מ שם ס"ז. **ט.** רמב"ם שם פי"ח ה"ו. אבן העזר סי' קנ"ג ס"א. **י.** רמב"ם שם פי"ג ה"ו. חו"מ סי' רס"ז ס"ח-ט. **יא.** רמב"ם שם ה"ז. חו"מ שם סי"א-יב. **יב.** רמב"ם שם הי"א. חו"מ שם סי"ח.

נַפְשׁוֹ שֶׁאַתָּה עָרֵב עָלָיו, רָצָה מִזֶּה גּוֹבֶה וְרָצָה מִזֶּה גּוֹבֶה, שֶׁאַתָּה חַיָּב לַהֲשִׁיבוֹ (עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה שי). וּלְהָכִי אַפְּקֵהּ קְרָא בִּלְשׁוֹן 'הַשָּׁבָה' וְלֹא חֲזָרָה, שֶׁצָּרִיךְ אַתָּה לִטְרֹחַ וְלִיגַּע אֵיךְ אָחִיךָ יָשׁוּב בִּתְשׁוּבָה (עיין טעמי מצות שם. אלה המצות (חאגיז) מצוה תקלט), וְ'לֹא תוּכַל לְהִתְעַלֵּם' מִפְּנֵי הָעַרְבוּת שֶׁבְּךָ. וּמִשּׁוּם מִצְוַת הַשָּׁבָה מָתַר לְהַכְרִיז בְּשַׁבָּת[יג], דְּלָאו חֶפְצְךָ הוּא[יד], וְעוֹד שֶׁהַנְּאָלָה מְעֻכֶּבֶת בִּשְׁבִיל הַתְּשׁוּבָה, וְ'לֹא תוּכַל לְהִתְעַלֵּם' כְּלוֹמַר שֶׁלְּעוֹלָם אַתָּה מְחֻיָּב לְהָשִׁיב אֲבֵדָתוֹ וְלַהֲשִׁיבוֹ לַה', וַאֲפִלּוּ מֵאָה פְּעָמִים[טו] (עיין טעמי מצות שם), אֶלָּא אִם כֵּן הוּא רָשָׁע לְהַכְעִים וּמִין וְאֶפִּיקוֹרֶס שֶׁכְּבָר יָצָא מִן הַכְּלָל וְכָפַר בָּעִקָּר חַס וְחָלִילָה אוֹ לְאַחַר מִיתָה, אָז אַתָּה פָּטוּר מִלַּהֲשִׁיבוֹ.

מראה מקומות עיין במצוה הקודמת.

משנה הלכות

בביתו עד שיבוא אליהו[טז]. מצא דבר שיש בו רוח חיים אם הוא עושה ואוכל מטפל בה שנים עשר חודש מכאן ואילך שם דמיהן עליו והרי הם שלו ושל בעלים בשותפות[יז]. פירות שהתחילו לרקוב וכיוצא בהם ימכרם בבית דין[יח], ומותר להשתמש במעות וחייב עליהם בגניבה ואבידה[יט].

מצא מעות אסור להשתמש בהם[כ].

כללים. והמוציא מציאה אין צריך לישבע מפני תיקון העולם[כא]. וקיימא לן כאביי דיאוש שלא מדעת לא הוי יאוש[כב]. וכל דבר שיש בו סימן חזקה שלא נתיאשו הבעלים[כג]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

יג. או"ח ש"ו סי"ג. **יד.** עיין שבת קנ. 'אמר קרא (ישעיה נח, יג) 'ממצוא חפצך ודבר דבר' חפציך אסורים חפצי שמים מותרין'. **טו.** עיין ב"מ לא. **טז.** רמב"ם שם הי"ב. חו"מ שם סי"ט. **יז.** רמב"ם שם הט"ו. חו"מ שם סכ"ב. **יח.** רמב"ם שם הט"ז. **יט.** רמב"ם שם הי"ז. חו"מ שם סכ"ה. **כ.** רמב"ם שם הי"ח. חו"מ שם. **כא.** רמב"ם שם ה"כ. חו"מ שם סכ"ז. **כב.** רמב"ם שם פי"ד ה"ה. חו"מ סי' רס"ב ס"ג. וסמ"ע שם ס"ק ט. **כג.** רמב"ם שם ה"ב.

מִצְוָה תקמ

חֲמוֹר שֶׁנַּאֲךָ רֹבֵץ (לֹא תַעֲשֶׂה ש"כ)

הִזָּהֵיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהַנִּיחַ בְּהֶמְתּוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל (וְכָל שֶׁכֵּן יִשְׂרָאֵל עַצְמוֹ) רוֹבֶצֶת תַּחַת מַשָּׂאוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כב, ד) 'לֹא תִרְאֶה אֶת חֲמוֹר אָחִיךָ אוֹ שׁוֹרוֹ נֹפְלִים בַּדֶּרֶךְ וְהִתְעַלַּמְתָּ מֵהֶם'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. יֵשׁ לִתֵּן טַעַם לְמַה שֶּׁנִּסְמְכָה מִצְוָה זוֹ לַאֲבֵדָה, שֶׁלֹּא תֹּאמַר אִם צִוָּנוּ הַבּוֹרֵא בָּרוּךְ הוּא לְהַחֲזִיר אֲבֵדָה שֶׁנֶּאֱבְדָה מִבְּעָלֶיהָ וְאֵין מִי שֶׁיִּטַּפֵּל בָּהּ לַהֲשִׁיבָהּ וּלְהַצִּילָהּ, אֲבָל זוֹ הֲרֵי בַּעַל הַבְּהֵמָה עוֹמֵד עָמָּהּ וְהוּא יִפְרְקֶנָּה וְיִטַּפֵּל בָּהּ, לְפִי שֶׁאִם תַּנִּיחֵנוּ בַּדֶּרֶךְ נִבְהָל בְּאֵין מוֹשִׁיעַ לוֹ שֶׁמָּא יִשְׁהֶה בִּשְׁבִיל מָמוֹנוֹ וְיָבֹא לִידֵי סַכָּנָה. זוּלַת כִּי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא חָס עַל צַעַר בַּעֲלֵי הַחַיִּים, וְלָכֵן רָאוּי לְיִשְׂרָאֵל הָרַחֲמָנִים לְלַמֵּד בְּנַפְשֵׁנוּ

משנה הלכות

תקמ) גדרי הלאו. מי שפגע בחבירו בדרך ובהמתו רובצת תחת משאה, בין שהיה עליה משא הראוי לה, בין שהיה עליה יותר ממשאה, אסור להניחו בדרך ולילך אלא יעזוב לו במשאו, ואם הניחו עובר בלאו זה, ועשה[א].

הפטורים. היה כהן, והבהמה רובצת בבית הקברות אינו מטמא[ב]. אם היה זקן ואין דרכו לפרוק ולטעון או שאינו לפי כבודו פטור[ג]. זה הכלל כל שאילו היתה שלו היה פורק וטוען הרי זה חייב לטעון ולפרוק בשל חבירו, היה חסיד ועושה לפנים משורת הדין אפילו אינו לפי כבודו מותר[ד]. ויש חולקין[ה] דאסור לבזות עצמו אלא ישכיר מי שהוא מכיסו אם יכול, ולא אמרו אלא חכם שמחל על כבודו ולא שיבזה את נפשו. פרק וטען אפילו מאה פעמים ונפלה חייב פעם אחרת, לפיכך צריך ללוותו עד פרסה אלא אם כן אומר בעל המשא אינו צריך[ו]. ועיין לעיל (מצוה פ') קצת דינים הנוגעים כאן.

באיזו בהמה פטור. מצא בהמת חבירו רובצת, אף על פי שאין הבעלים עמה מצוה לפרוק ולטעון, ואם בעל הבהמה שם ואמר לזה שפגע בו עליך המצוה פרוק לבדך או טעון פטור[ז]. בהמת עכו"ם אינו חייב להפטל בה אלא משום איבה[ח], ויש אומרים

תקמ) א. רמב"ם הל' רוצח פי"ג ה"א-ב. חו"מ סי' ער"ב ס"א. **ב.** רמב"ם שם ה"ג. חו"מ שם ס"ב. **ג.** רמב"ם שם. חו"מ שם ס"ג. **ד.** רמב"ם שם ה"ד. חו"מ שם. **ה.** רמ"א שם, וסי' רס"ג ס"ג. **ו.** רמב"ם שם ה"ה. חו"מ סי' ער"ב ס"ד. **ז.** רמב"ם שם ה"ח. חו"מ שם ס"ז. **ח.** רמב"ם שם ה"ט. חו"מ שם ס"ט.

מִדַּת הַחֶמְלָה וּלְרַחֵם אֲפִלּוּ עַל בַּעַל חַי שֶׁאֵינוֹ בַּעַל דַּעַת לְהַצִּיל עַצְמוֹ מִן הַצַּעַר, וְאִם כִּי בְּעָלָיו שָׁם מִצְוָה לַעְזֹר לוֹ. וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר שֶׁחוֹבָה עָלֵינוּ לַחְמֹל עַל הָאִישׁ הַמִּצְטַעֵר בְּגוּפוֹ (עיין מאה שערים (על המצוות) שער אחד וארבעים)[ט], וְתִהְיֶה אַכְזְרִיּוּת גְּדוֹלָה אִם יִרְאֶה אוֹתָם רוֹבְצִים תַּחַת מַשָּׂאָם וְיַנִּיחֵם וְיֵלֵךְ, וְאָמְרָה תּוֹרָה 'עִמּוֹ' דְּמִדָּה כְּנֶגֶד מִדָּה לֹא בְּטֵלָה לְעוֹלָם, שֶׁכָּל הַמְרַחֵם מִתְרַחֵם שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יג, יח) 'וְנָתַן לְךָ רַחֲמִים וְרִחַמְךָ' (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה שיב).

ב"מ ל"ב.: רמב"ם ה' רוצח פי"ג, ספר המצוות מצות עשה ר"ג ול"א תעשה ר"ע, סמ"ג ל"אוין קס"ט עשין פ"א, סמ"ק סי' נ"ד וסי' ע"ז, חושן משפט סי' ער"ב.

מִצְוָה תקמא

הָקֵם תָּקִים עִמּוֹ (מצות עשה רכ"א)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לַאֲחֵינוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְהָקִים הַמַּשָּׂא עַל הַבְּהֵמָה אוֹ הָאָדָם, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כב, ד) **'הָקֵם תָּקִים עִמּוֹ'.**

משנה הלכות

דחייב בכל בהמה משום צער בעלי חיים, וכן בכל מקום שפטור לפרוק כגון רבצנית וכיוצא בזה חייב משום צער בעלי חיים, ונפקא מינה שאם חייב רק משום צער בעלי חיים יכול לקבל שכר על עבודתו ועל מצוה אין מקבל שכר[יא]. ודעת הרמב"ם ז"ל[יב] דבשונא לטעון ואוהב לפרוק אפילו שונא מחמת עבירה טוען עם השונא, אבל הנימוקי יוסף[יג] כתב דאם עביד איסורא אין צריך לטעון כדי לכוף יצרו דהא יפה עושה ששנאו.

בשונא. ולדעת הרמב"ם צריך לומר דודאי מצוה לשנאתו, אבל רק מה שנוגע לעבירה, והחלק הטוב שבו צריך לאהוב, וכבר הבאתי כמה פעמים[יד] דדבר זה הוא מחלוקת הפוסקים ברשע שמצוה לשנאתו דכתיב (תהלים קלט, כא) 'משנאיך ה' אשנא' אי מותר לאהוב החלק הטוב שבו[טו], על כל פנים ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

תקמא) גדרי המצוה. מי שפוגע בחבירו בדרך ובהמתו עומדת ומשאו בדרך מצות עשה לעזור לו ולטעון עמו במשאו על בהמתו, ואם הלך ועזבו בטל עשה

ט. ע"ע חינוך מצוה פ. **י.** עיין שבת קנא: **יא.** רמ"א חו"מ שם. **יב.** שם הי"ג-יד. **יג.** הביאו הרמ"א חו"מ שם ס"י. **יד.** עיין שו"ת משנה הלכות ח"ג סי' כ"ט, ובח"י סי' קל"ח. **טו.** עיין בספר התניא ח"א פל"ב.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. עַל דֶּרֶךְ הַפְּשָׁט מִצְוָה זוֹ לְתִקּוּן הַיִּשּׁוּב הוּא, וְיִרְבֶּה שָׁלוֹם בָּעוֹלָם. וּכְמוֹ שֶׁאָמְרוּ זַ"ל (ב"מ לב:) 'אוֹהֵב לִפְרֹק וְשׂוֹנֵא לִטְעֹן מִצְוָה לִטְעֹן עִם הַשּׂוֹנֵא תְּחִלָּה כְּדֵי לָכֹף אֶת יִצְרוֹ' וְלֹא לִשְׂנֹאת אֶת יִשְׂרָאֵל אָחִיו, וְאַף עַל פִּי שֶׁשּׂוֹנְאוֹ בִּשְׁבִיל שֶׁרָאָהוּ עוֹבֵר עֲבֵרָה[א] אֲפִלּוּ הָכִי לֹא יַנִּיחַ מָמוֹנוֹ לְאַבּוּד (עיין מאה שערים (על המצוות) שער אחד וארבעים), וְלִמְּדָה תּוֹרָה שֶׁלֹּא תִּשְׂנָאֵהוּ אֶלָּא בִּשְׁבִיל הָעֲבֵרָה שֶׁבּוֹ חֵלֶק הָרַע[ב], וְאִם לֹא תָּקִים עִמּוֹ אוּלַי מִתּוֹךְ שִׂנְאַת הָאֱמֶת תָּבֹא לִשְׂנֹאתוֹ חִנָּם, וְגַם תִּגְרֹם לוֹ שֶׁיִּשְׂנָאֲךָ. וְעַל

משנה הלכות

זו[ג]. טען ונפלה אפילו מאה פעמים חוזר וטוען עד שילך לו[ד]. ועל הטעינה מותר ליטול שכר אם רוצה[ה].

להמתין על שאר נוסעים. חמורים שרגליו של אחד מהם רעועות אינם רשאין חבריו להיקדם ולעבור מעליו, נפל רשאי לעבור, ובאדם אפילו נפל אינם רשאין לעבור אלא מעמידין אותו ונוטלין אותו עמהם או שעושין לו מה שצריך[ו]. בני העיר שנסעו בעגלות ונצטרך לעגלון אחד לתקן דבר בעגלה או בסוסים, אסור לעגלונים אחרים להניחו אלא ישהו עמו[ז].

קדימה בדרך. היה אחד טעון ואחד רכוב והדרך צר לעבור לשניהם, מעבירין הרכוב מפני הטעון, אחד טעון ואחד ריקם מעבירין הריקם מפני הטעון, שניהם טעונים, שניהם רוכבין, שניהם ריקנים, עושים פשרה ביניהם[ח]. וכן שני ספינות ואין מקום לעבור לשניהם כאחת, טעונה ושאינה טעונה, טעונה קודם קרובה ורחוקה רחוקה קודמת, שתיהן שוין עושין פשרה ביניהם[ט].

חיובי שיירא. שיירא שחנתה במדבר ועמד עליהם גייס לטרפה ופסקו ממון מחשבין לפי ממונם ולא לפי הנפשות, ואם שכרו תייר לפניהם להודיעם הדרך מחשבין לפי ממון ולפי נפשות, ואל ישנו ממנהג החמרים[י]. רשאים החמרים להתנות ביניהם כי מי שיאבד ממנו חמור מבני שיירא מעמידים לו אחרת[יא]. נאבד חמורו ואמר תנו לי דמיה ואיני רוצה בחמור והריני שומר עמכם אין שומעין לו, אלא מעמידין לו חמור אחרת כדי שיזדרז עצמו וישמר בהמתו, פשע ואבדה אין מעמידין לו אחרת[יב].

א. עיין לעיל במצוה הקודמת ד"ה באיזו בהמה בשם הנימוקי יוסף, הביאו הרמ"א חו"מ סי' ער"ב ס"י. **ב.** עיין לעיל שם ד"ה בשונא. **תקמא) ג.** רמב"ם הל' רוצח פי"ג ה"א-ב. חו"מ סי' ער"ב ס"א. **ד.** רמב"ם שם ה"ה. חו"מ שם ס"ד. **ה.** רמב"ם שם ה"ז. חו"מ שם ס"ו. **ו.** רמב"ם וראב"ד וכסף משנה שם ה"י. חו"מ שם סי"ב. **ז.** סמ"ע שם ס"ק כ. **ח.** רמב"ם שם הי"א. חו"מ שם סי"ג. **ט.** רמב"ם שם הי"ב. חו"מ שם סי"ד. **י.** רמב"ם הל' גזילה פי"ב הי"א. חו"מ שם סט"ו. **יא.** רמב"ם שם הי"ב. חו"מ שם סט"ז. **יב.** רמב"ם שם הי"ג. חו"מ שם.

דֶּרֶךְ הַסּוֹד 'חֲמוֹר אָחִיךָ' וּבְמָקוֹם אַחֵר כְּתִיב 'חֲמוֹר שֹׂנַאֲךָ', רָמַז לְ'אָחִיךָ' שֶׁעָבַר עֲבֵרוֹת שֶׁהוּא 'שֹׂנַאֲךָ' וְהִגִּיעַ לְמִדַּת חֲמוֹר שֶׁנִּתְגַּלְגֵּל בַּחֲמוֹר, וְזֶהוּ 'חֲמוֹר אָחִיךָ' מַמָּשׁ, 'עָזוֹב תַּעֲזֹב עִמּוֹ' (שמות כג, ח), וְעַל זֶה אָמְרוּ (ב"מ שם) 'צַעַר בַּעֲלֵי חַיִּים דְּאוֹרַיְתָא' כִּי מִי יוֹדֵעַ מִי יֵשׁ בְּקִרְבָּהּ, וְאֶפְשָׁר אֶחָד מִקְּרוֹבָיו שֶׁמֵּתוּ נִתְגַּלְגְּלוּ בַּחֲמוֹר הַזֶּה, וְאַל תֶּחְדַּל מֵעָזוֹב לוֹ. וְזֶה שֶׁאָמַר דָּוִד (תהלים כב, כא) 'הַצִּילָה מֵחֶרֶב נַפְשִׁי מִיַּד כֶּלֶב יְחִידָתִי', שֶׁהִתְפַּלֵּל שֶׁלֹּא יִתְגַּלְגֵּל בְּכֶלֶב, וְלָכֵן 'עָזוֹב תַּעֲזֹב עִמּוֹ' (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה תפט).

מראה מקומות עיין במצוה הקודמת.

מִצְוָה תקמב

לֹא תִלְבַּשׁ אִשָּׁה מַלְבּוּשֵׁי אֲנָשִׁים (לֹא תַעֲשֶׂה שכ"א)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא תִּלְבַּשׁ אִשָּׁה מַלְבּוּשִׁים הַמְיֻחָדִים לָאֲנָשִׁים וְלֹא יִזְדַּיְּנוּ בְּזִיּוּנָם, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כב, ה) 'לֹא יִהְיֶה כְלִי גֶבֶר עַל אִשָּׁה'.

משנה הלכות

צער של אדם. והקפידה התורה על נפשות ישראל בין צדיקים בין רשעים מאחר שהם נלוים אל ה' ומאמינים בעיקר הדת שנאמר (יחזקאל לג, יא) 'אמור אליהם חי אני נאום ה' אם אחפוץ במות הרשע כי אם בשובו מדרכו וחיה'[יג]. ודע דיש מן הפוסקים[יד] דסבירא ליה דבאדם לא אמרינן צער בעלי חיים דאורייתא, כיון שיש לו דעת. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

תקמב) גדרי האיסור. לא תעדה אשה עדי האיש, כגון שתשים בראשה מצנפת או כובע, או תלבש שריון וכיוצא בו ממלבושי האיש, לפי מנהג המקום ההוא, או שתגלח ראשה כאיש ואפילו באחד מן הבגדים אסור, אע"פ שניכרים בשאר בגדיהם שהוא איש או אשה. טומטום ואנדרוגינוס אסורים להתעטף כאשה[א]. וכתב הב"ח דאין איסור אלא בלובשת להתדמות ולנוי וקישוט, אבל אם לובשין מפני החמה או הצינה או מפני הגשמים וכיוצא בזה מותר. ואם לובשת ממש בגדי איש עד שאינו ניכר שהיא אשה בכל אופן אסור[ב]. וכתב הרב אלעזר ממיץ ביראים ד'אסור ללבוש אפי' דרך עראי

יג. רמב"ם הל' רוצח שם הי"ד. **יד.** חוות יאיר סי' קצ"א, הובא בשו"ת משנה הלכות ח"ד סי' רל"ט, עיין שם. ועיין שם ח"י סי' רפ"ה, ובמה"ת ח"ב סי' תל"א. **תקמב) א.** רמב"ם הל' עכו"ם פי"ב ה"י. יו"ד סי' קפ"ב ס"ה. **ב.** ש"ך שם סק"ז.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. הֱיוֹת שֶׁהַזְּהִיר הַכָּתוּב פְּעָמִים רַבּוֹת עַל אִסּוּר עֲרָיוֹת וְעֶרְוַת אֵשֶׁת אִישׁ וְכָל מִינֵי זִמָּה, וְרָצָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהַרְחִיק מֵאֶמְתֵּנוּ הַקְּדוֹשָׁה כָּל דֶּרֶךְ עֶרְוָה וְכָל צַד שֶׁמֵּבִיא לִזְנוּת, הִזְהִיר שֶׁלֹּא יִתְחַכְּמוּ בְּנֵי אָדָם לִלְבֹּשׁ הָאִשָּׁה בִּגְדֵי אִישׁ כְּדֵי שֶׁתֵּלֵךְ אֶצְלוֹ וְאִישׁ לֹא יִרְאֶנָּה. וְאֵין סָפֵק כִּי אִם יִהְיוּ מַלְבּוּשֵׁי הַנָּשִׁים וְהָאֲנָשִׁים שָׁוִים יִתְעָרְבוּ אֵלּוּ עִם אֵלּוּ תָּמִיד וּמָלְאָה הָאָרֶץ זִמָּה (חינוך). וְזֶה יִמָּצֵא יוֹתֵר בַּנָּשִׁים הַנְּשׂוּאוֹת, כִּי כַּאֲשֶׁר יִרְצוּ לָלֶכֶת לְחִשְׁקֵיהֶם לְבַקָּשָׁתָם יִלְבְּשׁוּ בִּגְדֵי בַּעֲלֵיהֶן כְּדֵי שֶׁלֹּא יַרְגִּישׁוּ בָּהֶן וְיֵלְכוּ כְּאִישׁ הַהוֹלֵךְ לְבַקֵּשׁ חֲבֵרוֹ (אברבנאל דברים שם). וְהִסְמִיךְ מִצְוָה זוֹ לְמִצְוַת טְעִינָה וּפְרִיקָה, שֶׁכְּמוֹ שֶׁאֵין דֶּרֶךְ הַנָּשִׁים לַעֲזֹר אֶל טְעִינוֹת וּפְרִיקוֹת מִן הַמַּשָּׂאוֹת רַק דֶּרֶךְ הַגְּבָרִים בָּזֶה, כָּךְ לֹא יֵצְאוּ

משנה הלכות

ושחוק, ולפי שראיתי בני אדם לובשין במלבושי אשה וגם אשה במלבושי איש בדרך עראי במשתאות של חתן וכלה, וגם בענינים הרבה, כתבתי כן' עכ"ל.

בפורים. ולענין לבישת גבר שמלת אשה בפורים ג"כ יש למחות[ג], אבל העושים הצגות קודם פורים או לאחר פורים ומשנים מלבושיהם הרי זה איסור גמור, וצריך להזהיר על זה, ובפרט העושין "פורים פארטי'ס" בלע"ז ואפילו ישיבות ובתי ספר לבנות קודם פורים ולאחר פורים ועוברים ח"ו באיסור[ד].

פרטי דינים. נשים שלובשות מכנסיים בחורף מפני הצינה תחת הבגד כיון שהם משונים מבגדי אנשים מותר, מיהו אותם שלובשים מכנסים כאנשים ולהתדמות להם או שלובשים מלבוש של גשמים של אנשים, או כובע אנשים, ונראה כדי להתדמות להם, לבד שהוא דרך שחץ וגאוה עוברים על 'לא תלבש'. ואסור לנשים לשום כלי זיין עליהם, ובתרגום יונתן כתב דגם ציצית ותפילין אינן תיקוני גבר על איתתא[ה]. נשים הנודרות בנזיר וצריכין לגלח כל שערות ראשן אינן עוברות בלאו כיון שמגלחות גם הפאות אין זה גילוח כאיש, ובזה מיושב מה שרצו לפקפק אנשים הצנועות שמגלחות ראשיהן, כיון שמגלחין לגמרי ליכא ח"ו שום איסור בזה, אלא שאותן שמניחין הנקרא ביי האר צריכין לחתכן לגמרי, שאם לא כן יתדמו לאנשים[ו]. וכלל גדול במצוה זו שתלוי במנהג המקום והזמן[ז],

---

ג. עיין או"ח סי' תרצ"ו ס"ח בהגה. ועיין שו"ת משנה הלכות ח"ג סי' קמ"ח, ובמה"ת ח"א סי' תקס"ג. **ד.** עיין שו"ת משנה הלכות ח"ג סי' קמ"ח. **ה.** עיין במשנה הלכות מס' נזיר סי' כ"ג. **ו.** עיין שו"ת משנה הלכות ח"ט סי' תי"ט, ובמה"ת ח"ג סי' קמ"ב. **ז.** רמב"ם שם ה"י.

גַּם עַל הַדֶּרֶךְ חִלּוּפֵי מַלְבּוּשִׁים (עיין אברבנאל שם), וְשָׁם הַכְּשָׁלוֹן מָצוּי יוֹתֵר, וְעַל דֶּרֶךְ שֶׁאָמְרוּ (מו"ק יז.) 'יִלְבַּשׁ שְׁחוֹרִין וְיֵלֵךְ לְמָקוֹם שֶׁאֵין מַכִּירִין', וְלָכֵן הִזְהִיר שֶׁלֹּא תִּלְבַּשׁ.

נזיר נט. מכות כ: רמב"ם הל' עכו"ם פי"ב, ספר המצוות ל"ת תעשה ל"ט-מ, סמ"ג לאוין נ"ט-ס, סמ"ק סי' ל"ג, יורה דעה סי' קפ"ב.

מִצְוָה תקמג

לֹא יִלְבַּשׁ גֶּבֶר שִׂמְלַת אִשָּׁה (לא תַעֲשֶׂה שכ"ב)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יִלְבְּשׁוּ הָאֲנָשִׁים מַלְבּוּשֵׁי הַנָּשִׁים, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כב, ה) 'וְלֹא יִלְבַּשׁ גֶּבֶר שִׂמְלַת אִשָּׁה'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁכָּתַבְנוּ לְמַעְלָה בַּמִּצְוָה הַקּוֹדֶמֶת. וְלִפְעָמִים גַּם הָאֲנָשִׁים הַמְבַקְּשִׁים מִשְׁכָּב זְכוּר יִלְבְּשׁוּ בִּגְדֵי אִשָּׁה לְהִדָּמוֹת לָהֶם וּלְעוֹרֵר לֵב הַזּוֹנִים (אברבנאל דברים שם). וְלִמְּדָה תּוֹרָה דֶּרֶךְ אֶרֶץ דְּיֵשׁ נָאֶה לְלִבּוּשׁוֹ וּלְבוּשׁוֹ נָאֶה לוֹ, כְּדִכְתִיב (איוב כט, יד) 'צֶדֶק לָבַשְׁתִּי וַיִּלְבָּשֵׁנִי', וְגַם כִּי

משנה הלכות

מה שלובשין דוקא האנשים אסור לנשים ועוברות עליהן בלאו. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בנשים.

תקמג) גדרי האיסור. אסור לאיש ללבוש ולתקן בתכשיטי נשים, וכל מה שאסור בנשים אסור באנשים להיפוך, עיין במצוה הקודמת[א].

המעביר שער גופו. והנה המעביר שער בית הערוה ובית השחי מכין אותו מכת מרדות (ועיין תרגום ירושלמי דסבירא ליה שהוא דאורייתא), במה דברים אמורים במקום שאין מעבירין אלא נשים, אבל במקום שמעבירין אותן גם האנשים אם העביר אין מכין אותו[ב], ואפילו לכתחילה שרי, אלא שהחכמים נמנעין בכל מקום[ג]. אסור לחוף בידו בית השחי ובית הערוה כדי להשיר שער, ולחוף בבגדו מותר[ד]. המגלח כל שער גופו יש אומרים שמותר לו לגלח גם בית השחי ובית הערוה[ה]. מי שיש לו חטטין ומצטער מצד השער מותר לגלח[ו].

פרטי דינים. לא יעדה איש בגדי צבעונין, וחלי זהב, במקום שאין לובשין אותן

תקמג) א. רמב"ם הל' עכו"ם פי"ב ה"י. יו"ד סי' קפ"ב ס"ה. **ב.** רמב"ם שם ה"ט. יו"ד שם ס"א. **ג.** רמ"א שם. **ד.** יו"ד שם ס"ג. ועיין במשנה הלכות הל' נזיר אות כ"א. **ה.** הגהות מיימוניות שם ה"ט שם ס"ב. **ו.** שם ס"ד.

הַחִלּוּף וְהַשִּׁנּוּי בַּמַּלְבּוּשִׁים מוֹרֶה עַל הַטֶּבַע בָּאֱנוֹשׁ, שֶׁהַמַּלְבּוּשִׁים הַחִיצוֹנִיִּים צְרִיכִים לִהְיוֹת מִתְיַחֲסִים אֶל הַקְּנָיָנִים הַפְּנִימִים שֶׁבָּאָדָם (אלה המצות (חאגיז) מצוה תקמג). **וּמָצָאתִי כָּתוּב כְּשֶׁהַוָּלָד יוֹצֵא לָאֲוִיר הָעוֹלָם אִם הַמְיַלֶּדֶת תְּקַבֵּל זָכָר בִּלְבוּשׁ נְקֵבָה יִהְיֶה זַנַּאי בְּיוֹתֵר, וְאִם הַנְּקֵבָה בִּלְבוּשׁ זָכָר תִּהְיֶה זוֹנָה, אֶלָּא בִּלְבוּשׁ חָדָשׁ, שֶׁהַלְּבוּשׁ יָבִיא כֹּחַ הָאִישׁ בָּאִשָּׁה וְכֹחַ הָאִשָּׁה בָּאִישׁ** (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה שיד)[ז], **וְרָמַז נַמִּי שֶׁאֵין רָאוּי בְּעִנְיַן יְרֵאַת הַשֵּׁם שֶׁיִּלְבַּשׁ הַגֶּבֶר חֲלִשַׁת הָאִשָּׁה וְלִמְשֹׁךְ יָדוֹ מִלְּהִשְׁתַּדֵּל מִפְּנֵי רַכּוּת הַלֵּב** (טעמי מצות שם).

מראה מקומות עיין במצוה הקודמת.

משנה הלכות

אלא הנשים[ח]. ואסור ללקט אפילו שער אחת לבן מתוך השחורות, וכן אסור לצבוע שערות לבנות מהראש או הזקן לשחור, ואפילו שערה אחת אסור[ט]. ועיין בשו"ת בית שערים למרן ביורה דעה (סי' י"ט) ובמשנת העמרמי שם בשוחט שצבע שערותיו של זקנו אי נאסר לשחיטה. מי שגדל לו חצי זקנו לבן וחצי שחור אסור לצבוע לשחור'. אסור לאיש להסתכל במראה[יא], וכל דבר שהוא מנוי האשה אסור לעשותן לאנשים. והאחרונים כתבו דאסור ליקח כדורים ולאכלם ועל ידי זה יחזור להם צבע השערות כמו שהיו, ויש לפקפק בזה כיון דהכדורים נאכלין והוי דרך רפואה, אי יש בזה איסור. מלבוש שלובשים אותו אנשים ונשים ואין הפרש בו בין אנשים לנשים אין בו משום 'לא ילבש'. יש אומרים[יב] שהמספרים שערות הזקן לגמרי עובר משום 'לא ילבש' ואינו נראה[יג]. ומיהו המקיף פאות הראש עם כל שערות הראש אפשר עובר נמי משום 'לא ילבש', עיין לעיל במצוה הקודמת בענין נשים המקיפות, והבן. כתב הרשב"א בתשובות (ח"ה סי' קכ"א) בשם רב שרירא גאון דהני מילי תלוי במנהג המקום והזמן, ובמקום שאין המנהג כן לנשים מותר לאנשים[יד], ויש אומרים[טו] הא דאסור לראות במראה היינו דוקא במקום שאין דרך לראות רק נשים וכו', כללא דמילתא כל דבר שהוא משום נוי לאשה והנשים נוהגות כן, אסור לאנשים. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים והעובר ולבש בגדי אשה לוקה.

ז. ע"ע מאה שערים (על המצוות) שער שמונה וחמישים. **ח.** רמב"ם שם ה"י. יו"ד שם ס"ה. **ט.** רמב"ם שם. יו"ד שם ס"ו. **י.** אחרונים. **יא.** יו"ד שם, וסי' קנ"ו ס"ב. **יב.** צמח צדק סי' צ"ג. **יג.** ועיין משנה הלכות נזיר סי' י"א. **יד.** ועיין יו"ד סי' קנ"ז ס"ב. **טו.** תשובות גינת וורדים כלל ס' סי' י"ב, הובא בחי' ר' עקיבא אייגר יו"ד סי' קפ"ב ס"ו.

מִצְוָה תקמד

מִצְוַת קַן צִפּוֹר (לא תַּעֲשֶׂה שכ״ג)

הִזָּהֵיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא נִקַּח קַן צִפּוֹר הָאֵם עַל הַבָּנִים, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כב, ו) 'לֹא תִקַּח הָאֵם עַל הַבָּנִים'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כָּתַב הָרַמְבַּ״ן (דברים שם) בְּשֵׁם הָרַמְבַּ״ם (מורה נבוכים ח״ג פמ״ח) לְפִי שֶׁיֵּשׁ לַבְּהֵמוֹת דְּאָגָה גְּדוֹלָה בִּרְאוֹתָן צַעַר בְּנֵיהֶם כְּמוֹ לִבְנֵי אָדָם, כִּי אַהֲבַת הָאֵם לְבָנֶיהָ אֵינָנּוּ דָּבָר נִמְשָׁךְ אַחַר הַשֵּׂכֶל, אֲבָל הוּא מִפְּעֻלּוֹת כֹּחַ הַמַּחְשָׁבוֹת הַמְצוּיָה בִּבְהֵמוֹת כַּאֲשֶׁר הִיא מְצוּיָה בָּאָדָם. וְאָמַר הָרַמְבַּ״ם (שם) בְּעִנְיַן זֶה 'וְאַל תָּשִׁיב מִלִּין מִמַּאֲמַר הַחֲכָמִים (ברכות לג:) 'הָאוֹמֵר עַל קַן צִפּוֹר' וְגוֹ', כִּי זוֹ הִיא סְבָרַת מִי שֶׁיִּרְאֶה שֶׁאֵין טַעַם לַמִּצְוֹת אֶלָּא חֵפֶץ הַבּוֹרֵא, וַאֲנַחְנוּ מַחֲזִיקִים בַּסְּבָרָא הַשֵּׁנִית שֶׁהוּא שֶׁיֵּשׁ בְּכָל הַמִּצְוָה טַעַם. וְעַיֵּן בָּרַמְבַּ״ן מַה שֶּׁסִּפֵּק כָּל הַקְּשָׁיוֹת שֶׁהִקְשׁוּ עָלָיו וּבֵרֵר הָעִנְיָן בֵּרוּר שָׁלֵם

משנה הלכות

תקמד) גדרי החיוב. ההולך בדרך ומצא קן צפור לפניו ורוצה ליטלו אסור לו ליקח האם עם הבנים, ואם עבר ולקח האם על הבנים אינו לוקה ומצוה לשלחה לאחר מכן, שחטה או הרגה או מתה מאליה קודם ששלחה הרי זה ביטל הלאו ועבר בעשה וחייב מלקות כיון דאין בידו לתקן הלאו בקיום העשה ולשלחה[א].

מין העוף. היתה רובצת על ביצים שאינה מינה והם טהורים הרי זה משלח, ואם לא שלח אינו לוקה[ב]. ואינו נוהג אלא בעוף טהור, ונוהג אפילו האם טריפה[ג], אבל אם הבנים טריפות הן פטור משלוח[ד]. ומשלח אפילו אין שם אלא אפרוח אחד או ביצה אחת[ה].

באיזה מקום. קן המזומן אצלו, כגון יונים שדרכן ליגדל עם בני אדם בביתם, ואווזים ותרנגולים שקיננו בבית פטור, יוני שובך ועלייה, וציפרים שקיננו בקדירות המונחות בחומה אשר שם ציפרים יקננו ובבורות, ואווזים ותרנגולים שקיננו בפרדס חייבים בשילוח, והוא שלא הוגבהה האם מעל הביצים כלל משהטילם, אבל אם הגבהה מעליהם אם המקומות הללו שלו זכתה לו

תקמד) א. רמב״ם הל׳ שחיטה פי״ג ה״א. יו״ד סי׳ רצ״ב ס״ו. וש״ך שם ס״ק י״א. **ב.** שם הי״א. יו״ד שם ס״ח. **ג.** רמב״ם שם ה״ח והי״א. יו״ד שם ס״א. **ד.** רמב״ם שם ה״ט. יו״ד שם ס״ז. **ה.** רמב״ם שם הי״ז. יו״ד שם ס״א.

וְנֶחְמָד. וְהָרַמְבַּ"ן עָצְמוֹ פֵּרֵשׁ בְּמִצְוָה זוֹ לְהַשְׁלִים תְּכוּנַת הָאָדָם וּמִצְוֹתָיו וּלְהַרְחִיק פְּעֻלַּת הָאַכְזְרִיּוּת מִמֶּנּוּ (עיין הכל בחינוך). עוֹד טַעַם בַּדָּבָר שֶׁלֹּא לְהַשְׁחִית הַדָּבָר הַמּוֹלִיד וְעוֹשֶׂה פְּרִי, וּכְמוֹ שֶׁהֻתְּרָה כְּרִיתַת הַפְּרִי וְנֶאֶסְרָה כְּרִיתַת הָעֵץ כָּכָה צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁנִּקַּח הַבָּנִים וְנְשַׁלַּח הָאֵם שֶׁתַּתְמִיד וְתַעֲשֶׂה פְּרִי אַחֵר (אברבנאל דברים שם ו-ז).

חוֹלִין פרק י"ב, רמב"ם הל' שחיטה פי"ג, ספר המצוות לֹא תעשה ש"ו ומצות עשה קמ"ח, סמ"ג לאוין ק"ן ועשין ס"ה, סמ"ק ער"ה ורנ"א, יורה דעה סי' רצ"ב.

מִצְוָה תקמה

מִצְוַת שִׁלּוּחַ הַקֵּן (מִצְוַת עֲשֵׂה רכ"ב)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְשַׁלֵּחַ הָאֵם מִן הַקֵּן קֹדֶם שֶׁנִּקַּח הַבָּנִים, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כב, ז) 'שַׁלֵּחַ תְּשַׁלַּח אֶת הָאֵם וְאֶת הַבָּנִים תִּקַּח לָךְ'.

משנה הלכות

חצירו והוה ליה מזומן ופטור[ז]. וכל מקום שימצאנו, בין באילן ובין בארץ או בבורות שיחין ומערות או בים או בראשו של אדם או בראש שאר בעלי חי בין ברשות הרבים ובין ברשות היחיד חייב לשלח[ח].

עד כמה משלח. ואינו רשאי ליטול את האם ולשלח הבנים. שלחה וחזרה אפילו מאה פעמים אסור ללקחה וחייב חזור ולשלחה[ט]. שלחה ונטל הבנים והחזירן לקן וחזרה האם עליהם פטור מלשלח עוד[י]. עוף שהרג את הנפש פטור מלשלח מפני שמצוה להביאו לבית דין ולדון אותו ולהרגו[יא]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות והעובר ונטלה ביטל לאו זה.

תקמה) גדרי המצוה. קיום המצוה, כי יקרא קן ציפור לאדם בשדה והוא רוצה לזכות בו רובצת על הביצים או אפרוחים, מצות עשה לשלח את האם תחילה ויקח הבנים. ונסתפקו האחרונים ז"ל[א] אם הוא אינו רוצה בקן אם מחוייב מכל מקום לקיים המצוה ולשלח את האם, או דילמא המצוה דוקא כשרוצה לזכות בבנים. עוד נסתפקו אי צריך אדם לחזור אחר מצוה זו לקיימה כבכל שאר מצוות, או דוקא כשיקרא

ו. עיין רבינו בחיי דברים שם ז. ז. עיין רמב"ם שם ה"ח. יו"ד שם ס"ב. ועיין ש"ך ס"ק ה. ח. רמב"ם שם הי"ז. יו"ד שם ס"ג. ט. רמב"ם שם ה"ה. יו"ד שם ס"ה. י. רמב"ם שם ה"ז. יו"ד שם ס"ה. יא. רמב"ם שם הכ"א. **תקמה) א.** עיין חוות יאיר סי' ס"ז, ובתשובות חכם צבי סי' ס"א, הובאו בחידושי ר' עקיבא אייגר ובפתחי תשובה יו"ד ריש סי' רצ"ב, ועיין בשו"ת משנה הלכות מה"ת ח"ב סי' רכ"ג-רכד.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁכָּתַבְנוּ בַּמִּצְוָה הַקּוֹדֶמֶת, וְעוֹד נִרְאֶה בְּטַעַם הַדָּבָר מַה שֶּׁפִּיּם הַכָּתוּב (שם) 'לְמַעַן יִיטַב לָךְ וְהַאֲרַכְתָּ יָמִים', וּמַשְׁמַע שֶׁלֹּא הָיְתָה הַמִּצְוָה הַזֹּאת לְתוֹעֶלֶת הַגֵּן וְהַצִּפּוֹר אֶלָּא לְתוֹעֶלֶת הָאָדָם, שֶׁרָצָה הָאֵל בָּרוּךְ הוּא לְזַכּוֹת אֶת יִשְׂרָאֵל לְפִיכָךְ הִרְבָּה לָהֶם תּוֹרָה וּמִצְוֹת, דִּכְשֶׁהוּא בְּבֵיתוֹ הוּא מְעָטֵר בְּמִצְוֹת, אֲבָל כְּשֶׁהוּא תּוֹעֶה בַּדֶּרֶךְ וְאֵין לוֹ שׁוּם מִצְוָה לְקַיֵּם וּלְרַחֵם עַל הַבְּרִיּוֹת וּבַמֶּה יִזְכֶּה שֶׁעַל יָדוֹ יְרַחֲמוּ עָלָיו מִן הַשָּׁמַיִם, נָתַן לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מִצְוָה זוֹ שֶׁעַל יָדָהּ יִתְעוֹרְרוּ רַחֲמֵי הָאָב הַגָּדוֹל עַל בָּנָיו[ב]. וּבְמִדְרָשׁ רַבָּה (דב"ר כי תצא ז), 'אָמַר רַבִּי תַּנְחוּם אִם קִיַּמְתָּ מִצְוָה זוֹ אַתְּ מְמַהֵר יוֹם בֹּא אֵלְיָהוּ'. וְהָאַבְרַבְּנֵאל (דברים כב, ו-ז) הֵבִיא מִדְרָשׁ שֶׁל רַבִּי נְחוּנְיָא בֶּן הַקָּנָה, 'אֵם' הַבִּינָה 'וְאֶת הַבָּנִים תִּקַּח לָךְ' שִׁבְעַת יְמֵי הַסַּכּוֹת, וּפֵרֵשׁ (אברבנאל שם ח-יב) כִּי הַצִּפּוֹר מוֹרָה עַל נַפְשֵׁנוּ שֶׁכְּצִפּוֹר נִמְלְטָה מִשְּׁמֵי עֶלְיָהּ וְהִיא קְשׁוּרָה בְּיַד זֶה הָעֶלֶם הַפֶּתִי שֶׁהוּא הַגּוּף אֲשֶׁר הוּא הָעֶבֶד

משנה הלכות

לו במקרה חייב לקיים[ג], ועיין בשו"ת בית שערים למרן ז"ל ביורה דעה (סי' שע"ג).

ברכה. עוד נחלקו האחרונים ז"ל[ד] אי מברכים על מצוה זו, ונכון לברך בלי שם ומלכות. ונראה לי סברא למה לא יברך, דהנה קיימא לן[ה] שלחה וחזרה חייב לשלחה אפילו מאה פעמים, ואולי לפעמים תחזור ותחזור ולא יוכל לשלחה לגמרי ונמצא בירך לבטלה, ולכן אין לברך, והבן. עוף טמא הרובץ על ביצי עוף טהור או להיפוך אינו חייב בשילוח[ו].

כמה פטורים. היו ביצים מוזרות פטור[ז]. היתה האם מעופפת עליהם ולא יושבת בזמן שהכנפים נוגעות בקן חייב לשלח ואם לאו פטור[ח].

השילוח. עד כמה משלחה עד כדי שתצא מידו, לפיכך שלחה וחזר וצדה מותר, לא אסרה תורה אלא לצוד והיא אינה יכולה לברוח בשביל הבנים[ט]. ומשלחה בגפה, כלומר בכנפיה[י].

הפסק בין אם לבנים. היתה מטלית, או כנפי נוצה מעוף אחר, או ביצים

ב. דממצוה זו הקב"ה מתעורר ומתמלא רחמים. עיין שפתי כהן (צפת) דברים שם ו, בשם הזוהר חדש. **ג.** עיין ברכי יוסף יו"ד שם ס"ו, בשם חות יאיר הנ"ל והאר"י ז"ל. **ד.** עיין בית לחם יהודה יו"ד סי' רצ"ב ס"א. **ה.** רמב"ם הל' שחיטה פי"ג ה"ה. יו"ד סי' רצ"ב ס"ה. **ו.** רמב"ם שם ה"י. יו"ד שם ס"ז. **ז.** רמב"ם שם הי"ד. יו"ד שם. **ח.** רמב"ם שם הי"ג. יו"ד שם סי"א. **ט.** רמב"ם שם ה"ז. יו"ד שם ס"ד. **י.** רמב"ם שם ה"ה.

הַמּוֹרֵד בַּאֲדוֹנָיו וּמִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהּ שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ, וְלָכֵן הָיְתָה סִבָּה לְשַׁחְרֵר הַנֶּפֶשׁ הַמַּשְׁכֶּלֶת וּלְשַׁלְּחָהּ אֶל בֵּית אָבִיהָ כִּנְעוּרֶיהָ, וְשֶׁנִּשְׁתַּדֵּל לְפָרוֹת וְלִרְבּוֹת מִמֶּנָּה בָּנִים וּבְנֵי בָּנִים, שֶׁהֵם כֹּחוֹת תּוֹלְדוֹתֶיהָ וְתוֹלְדוֹת הַצַּדִּיקִים, בְּאֹפֶן שֶׁכַּאֲשֶׁר יַגִּיעַ תּוֹר הַצִּפּוֹר לְהִמָּלֵט מִפַּח יוֹקְשִׁים, ׳שַׁלֵּחַ תְּשַׁלַּח אֶת הָאֵם׳ לַחָפְשִׁי בֵּית אָבִיהָ, וְאֶת בָּנֶיהָ אֲשֶׁר יָלְדָה בְּהֶתֵּר בְּזֶה הָעוֹלָם לְקִיּוּמוֹ וְהַתְמָדָתוֹ ׳תִּקַּח לָךְ׳, עַיֵּן שָׁם.

מראה מקומות עיין במצוה הקודמת.

מִצְוָה תקמו

וְעָשִׂיתָ מַעֲקֶה לְגַגֶּךָ (מִצְוַת עֲשֵׂה רכ"ג)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לַעֲשׂוֹת מַעֲקֶה וּלְהָסִיר כָּל הַמִּכְשׁוֹלִים מִמִּשְׁכְּנוֹתֵינוּ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כב, ח) ׳וְעָשִׂיתָ מַעֲקֶה לְגַגֶּךָ׳.

משנה הלכות

מוזרות מפסיקין בינה לקן, או שהיו שני סדרי ביצים זה על זה וכנפיה נוגעות בסדר העליון, או שהיתה אם על גב אם, או שהיה הזכר על הקן והאם על הזכר, הרי זה משלח ואם לא שלח אינו לוקה[א].

שאר פרטי דינים. שחט מקצת סימני האפרוחים בקן קודם ששלחה לא יקחנה, ואם לא שלח אינו לוקה[ב]. היתה יושבת בין הביצים או בין האפרוחים אפילו נוגעת בהן פטורה[ג], יושבת על ענפי אילן והקן תחתיה, רואין שאם תשמט ונופלת עליהם חייב, ואם לאו פטור[ד]. כשנוטל האם לשלוח צריך לכוון שלא לזכות בה אלא לשלחה, דאז לא יעבור[טו]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות. ואם עבר ולקחה חייב לשלחה[טז], קצץ כנפיה כדי שלא תוכל לעוף ישלח ומכין אותו מרדות, ומשהה אותה עד שיגדלו כנפיה וישלחה[יז].

תקמו) גדרי המצוה. הבונה בית או קנה, או ירש, או ניתן לו במתנה, ואין לו מעקה חייב לעשות לו מעקה מיד[א], ומדרבנן השוכר בית ואין לו מעקה חייב לעשות לו[ב], ויש אומרים מדאורייתא[ג]. היו שניהם רוצים לקיים המצוה להמשכיר

יא. רמב"ם שם הי"ד. יו"ד שם ס"ט. **יב.** רמב"ם שם הי"ב. יו"ד שם ס"י. **יג.** רמב"ם שם הט"ו. יו"ד שם סי"ב. **יד.** רמב"ם שם הט"ז. יו"ד סי"ג. **טו.** ברכי יוסף יו"ד שם ס"ו. **טז.** רמב"ם שם ה"א-ב. **יז.** רמב"ם שם ה"ד. יו"ד שם ס"ד. **תקמו) א.** ספרי, הובא בהגהות מיימוניות הל' רוצח פי"א ה"א אות א. **ב.** הגהות מיימוניות שם. **ג.** ארעא דרבנן, הובא בפתחי תשובה חו"מ סי' תכ"ז ס"ק ב. ועיין מנחת חינוך בשם פאה"ש,

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי חַיָּב אָדָם לְהָסִיר מִכְשׁוֹל מִבְּנֵי אָדָם, וְכָל שֶׁכֵּן שֶׁלֹּא לִבְנוֹת וְלַעֲשׂוֹת מִכְשׁוֹל לִבְנֵי אָדָם בְּמָמוֹנוֹ, כְּמוֹ שֶׁאָסוּר לְהַכְשִׁיל אָדָם בְּנִשְׁמָתוֹ. וְאִם הָיוֹת כִּי כָּל מִקְרֶה בְּנֵי אָדָם מִטּוֹב וְעַד רַע בִּגְזֵרוֹתָיו יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ הֵם, וְאֵין אָדָם נוֹקֵף אֶצְבָּעוֹ מִלְמַטָּה אֶלָּא אִם כֵּן מַכְרִיזִין עָלָיו מִלְמַעְלָה[ד], וְאִם יִפֹּל הַנּוֹפֵל בִּגְזֵרַת עִירִין פִּתְגָמִין הוּא נָפַל, מִכָּל מָקוֹם מְגַלְגְּלִין זְכוּת עַל יְדֵי זַכַּאי וְחוֹב עַל יְדֵי חַיָּב[ה], וְאִם בַּר מָוֶת הוּא לֹא יְנַקֶּהוּ ה' וְאַתָּה וּבֵיתְךָ תִּהְיוּ נְקִיִּים, וּמַה גַּם כִּי הִזְהִיר אוֹתָנוּ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא נִסְמֹךְ עַל הַגֵּס, וְכָל הַסּוֹמֵךְ עַל הַגֵּס אֵין עוֹשִׂין לוֹ נֵס[ו], וְנִתְחַיַּבְנוּ

משנה הלכות

נותנין, כי הוא חייב דאורייתא והשוכר דרבנן[ז].

בתים החייבים והפטורים. כל דבר שאינו מיוחד לדירה פטור ממעקה[ח], ואינו חייב אלא דבר המיוחד לדירה לפיכך בתי כנסיות ובתי מדרשות שאין עשויין לדירה פטורין, ואם יש בהם בת דירה לחזן חייבים[ט]. כל בית שאין בו ד' אמות על ד' אמות פטור ממעקה[י]. בית האוצר ובית הבקר וכיוצא בהן אין זקוק לו[יא]. בית של שני שותפים חייב במעקה[יב], היתה רשות הרבים גבוהה מגגו אינו זקוק, שנאמר (דברים כב, ח) 'כי יפול הנופל' והאי לא יפול[יג].

דיני המעקה. גובה המעקה אין פחות מעשרה טפחים כדי שלא יפול ממנו הנופל, וצריך להיות מחיצה חזקה כדי שישען אדם עליו ולא תפול, וכל המניח גגו בלא מעקה ביטל עשה זו ולא תעשה[יד].

החיוב. ובכל רגע ורגע שלא עשה מעקה עובר על לאו ועשה, ואם תיקן אחר כך לא נתקן מה שעבר למפרע, כמו הלובש בגד שאין בו ציצית ולאחר זמן הטיל עליו ציצית לא נתקן על למפרע כיון שבכל רגע מצוה אחרת הוא, ומה שהיה חייב אתמול חלף הלך לו[טו]. נפל המעקה איכא עשה ד'ועשית מעקה' ואינו עובר בלא תעשה[טז], ופעמים איכא לא תעשה בלא העשה, כגון מעמיד סולם רעוע 'לא תשים דמים' איכא 'ועשית מעקה' ליכא[יז]. אין אדם מחויב לעשות מעקה בבית של אחרים אפילו אין הבעל הבית עושה[יח]. המוכר בית בלא מעקה אף שהמוכר עבר, מכל מקום חל על הלוקח

ועיין שו"ת משנה הלכות ח"ד סי' רמ"ג רמ"ד. **ד.** חולין ז: **ה.** עיין שבת לב. **ו.** ספרא פר' אמור פרק ט. **ז.** מנחת חינוך. **ח.** רמב"ם שם ה"ב. חו"מ סי' תכ"ז ס"א. **ט.** רמב"ם שם. חו"מ שם ס"ג. משנה הלכות שם סי' רמ"ג. **י.** רמב"ם שם ה"א. חו"מ שם ס"ב. **יא.** רמב"ם שם. חו"מ שם ס"א. **יב.** רמב"ם שם ה"ב. חו"מ שם ס"ג. **יג.** רמב"ם שם. חו"מ שם ס"ד. **יד.** רמב"ם שם ה"ג. חו"מ שם ס"ה-ו. **טו.** מנחת חינוך. **טז.** מנחת חינוך בשם תוס' קידושין לד. ד"ה מעשה. **יז.** סמ"ק. **יח.** עיין שו"ת משנה הלכות שם סי' רמ"ד.

לִשְׁמֹר מִן הַמִּקְרִים הַנְּהוּגִין, כִּי הוּא בָּרָא עוֹלָמוֹ עַל יְסוֹדוֹת עַמּוּדֵי הַטֶּבַע, וְגָזַר עַל הָאֵשׁ שֶׁיְּהֵא שׁוֹרֵף וְהַמַּיִם מְכַבִּין הַלֶּהָבָה וְהָאֶבֶן אֲשֶׁר יִפֹּל מִגֹּבַהּ עַל רֹאשׁ הָאִישׁ שֶׁיְּרַצֵּץ אֶת מֹחוֹ, וְחוֹנֵן דַּעַת בָּאָדָם לִשְׁמֹר מֵאֵלּוּ. וְלֹא יְהַפֵּךְ ה' הַטֶּבַע לְכָל אָדָם כִּי אִם לַחֲסִידִים גְּדוֹלִים וּקְדוֹשִׁים לִפְעָמִים כִּרְצוֹנָם, דַּע זֶה (עיין חינוך).

חולין קלו. יומא יא. סוכה ג. ב"ק טו: מו. רמב"ם הל' רוצח פי"א, ספר המצוות מצות עשה קפ"ד ולא תעשה רצ"ח, סמ"ג עשין ע"ט לאוין קס"ז, סמ"ק קנ"ב וקע"א, חושן משפט סי' תכ"ז.

מִצְוָה תקמז

לֹא תָשִׂים דָּמִים בְּבֵיתֶךָ (לא תעשה שכ"ד)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהָשִׂים דָּמִים בְּבָתֵּינוּ בְּהַנִּיחַ מִכְשׁוֹלוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כב, ח) 'וְלֹא תָשִׂים דָּמִים בְּבֵיתֶךָ'.

משנה הלכות

משעת לקיחה[יט]. נשים חייבות לעשות מעקה בבתיהם[כ].

עשה מעקה על ידי עכו"ם. ונחלקו האחרונים[כא] העושה מעקה על ידי עכו"ם אם קים המצוה או בעינן דוקא על יד עצמו או שליח, ומיהו עיין רמב"ן בפרשת תצוה (שמות כז, כ) "ואתה תצוה' בעבור שאמר במשכן 'ועשית' והוא בציווי, אמר כאן 'ואתה' בעצמך וכו', נמצא דלשון 'ועשית' אינו מוכרח דוקא בעצמו.

כללים. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, ויש להזהיר מאוד ליושבי מדינתינו לאנשים החרדים שיעשו מעקות לגגותיהם, ופלא מאוד שהזניחו מצוה זו כי הגגים שוים פה ומחויבים במעקה[כב].

תקמז) גדרי הלאו. מי שיש לו בית והניח הגג בלי מעקה הרי זה עובר בלאו ד'לא תשים דמים' בכל רגע עד שיעשה[א]. ומיד שהשלים הבית נתחייב בלאו זה אם לא עשה מעקה, ואפילו לא דר בו עדיין[ב].

שאר מכשולים. ובכלל המצוה להסיר כל המכשולות כגון המניח סולם רעוע או כלב רע[ג], ואם אסור בשלשלת מותר, וקושרו ביום ומתירו בלילה[ד]. היה לו באר או בור בחצירו, בין שיש בו מים בין שאין בו מים,

יט. מנחת חינוך. כ. חינוך. כא. עיין מנחת חינוך ומה שהביא בשם מחנה אפרים הל' שלוחין סי' י"א. כב. עיין שו"ת משנה הלכות הנ"ל סי' רמ"ג. **תקמז) א.** רמב"ם הל' רוצח פי"א ה"ג. ב. מנחת חינוך במצוה תקמ"ו. ג. הגהות מיימוניות שם ה"ד אות ג. ד. רמב"ם הל' נזקי ממון פ"ה ה"ט. חו"מ סי' ת"ט ס"ג. ועיין שו"ת משנה

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁנִּתְבָּאֵר בַּמִּצְוָה הַקּוֹדֶמֶת. וּלְפִי שֶׁהָאָדָם עוֹשֶׂה בַּיִת לוֹ לְמַחְסֶה וּלְמִסְתּוֹר מִכָּל פֶּגַע רַע וּלְהָבִיא בְּרָכָה לְעַצְמוֹ, הָאֵיךְ יַהֲפֹךְ הַבְּרָכָה לִקְלָלָה חַס וְחָלִילָה לִשְׁפֹּךְ דַּם הָאָדָם בְּנָפְלוֹ מִמֶּנּוּ. וְאֵין רָאוּי לְבֵית יִשְׂרָאֵל שֶׁיִּנָּחֵיל לְבָנָיו אַחֲרָיו וְיֹאמְרוּ כָּאן נָפַל פְּלוֹנִי וּמֵת, וְאַף עַל פִּי שֶׁהָיְתָה גְּזֵרַת עֶלְיוֹן לֹא תִּהְיֶה אַתָּה וּבֵיתְךָ הַגּוֹרֵם הַדָּמִים, שֶׁיִּשָּׁפְכוּ וְיִבָּלְעוּ בְּקִירוֹת בֵּיתְךָ וְיִהְיוּ דְּמֵי הַנּוֹפֵל וְאִשְׁתּוֹ וּבָנָיו צוֹעֲקִים בְּבֵיתְךָ כָּל הַיָּמִים (טעמי מצות (לר״מ הבבלי) מצות עשה רכה). וּמִזֶּה הַטַּעַם נִצְטַוֵּינוּ לְהָסִיר כָּל הַמִּכְשׁוֹלוֹת וְשֶׁלֹּא לְגַדֵּל כֶּלֶב רַע וּלְהַעֲמִיד סֻלָּם רָעוּעַ וְכַיּוֹצֵא בּוֹ[ה]. וּמִכָּאן אָמְרוּ חֲכָמִים, אִם עַל מִכְשׁוֹל הַגּוּף הִזְהִירָה הַתּוֹרָה בַּעֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה, קַל וָחֹמֶר עַל מִכְשׁוֹל הַנְּשָׁמָה, שֶׁכָּל מִי שֶׁמֵּשִׂים דָּמִים וַחֲבֵרוֹ נִכְשָׁל עַל יָדוֹ

משנה הלכות

חייב לעשות לו חוליא גבוה י׳ טפחים או לעשות לה כיסוי שלא יפול בה אדם[ו].

שאר סכנות. עוד סמכו רז״ל על פסוק זה לאסור כל דבר שיש בו סכנה, כגון לשתות מים מן האגמים ומן הנהרות בפיו או ביד אחת, ולא ישתה מים מן הנהרות בלילה, ולא יניח פיו על הסילון וישתה, ולא ישתה מים מגולים[ז]. ומיהו במים מגולים היום מותרים לפי שארס נחש אינו מצוי בינינו[ח]. ואסור ליתן פיתו תחת השחי משום זיעה, ולא יתן מעות לפיו שמא יש בהן רוק יבש של מצורע או מוכה שחין או זיעת אדם, שהוא סם המות חוץ מזיעת הפנים[ט]. לא יתן תבשילין תחת המיטה, ולא כל דבר מאכל, ואפילו מחופין בכלי ברזל, ואף על פי שהוא עוסק בסעודה שמא יפול בו דבר המזיק ולא יראהו[י]. ולא יאכל שום קילוף ובצלים וביצים קלופים שעבר עליהם הלילה, ויש בני אדם שאינם אוכלים שומים קלופים שחוקים בשבת שחרית מטעם זה, ויש שאינם חוששין מאחר שלחם מעורב בתוכם, ויש שמשימין קליפת השומין בתוכם (סמ״ק סי׳ קע״א). הישן בבית יחידי אוחזתו לילית[יא], והיוצא קודם קריאת הגבר דמו בראשו[יב], ואסור לעמוד תחת קיר נטוי[יג]. ועיין ביורה דעה (סי׳ קט״ז) עוד הרבה דברים משום סכנה, ובספרי שו״ת משנה הלכות (ח״ג סי׳ ס״א) הארכתי קצת בדברים אלו. ודעת קצת פוסקים דבקצת מהנהו אמרינן נשתנו הטבעיות בזמן

הלכות ח״ה סי׳ רצ״ו-רצז-רחצ. **ה.** כתובות מא: ב״ק טו: מו. **ו.** רמב״ם הל׳ רוצח שם ה״ד. חו״מ סי׳ תכ״ז ס״ז. **ז.** רמב״ם שם ה״ה-ו-ז. חו״מ שם ס״ט. **ח.** יו״ד סי׳ קט״ז ס״א. **ט.** רמב״ם שם פי״ב ה״ד-ה. יו״ד שם ס״ד-ה. ושו״ע הרב הלכות שמירת הנפש. **י.** רמב״ם שם ה״ה. יו״ד שם ס״ה. **יא.** מגן אברהם סי׳ רל״ט ס״ק ז. **יב.** מס׳ דרך ארץ רבה פי״א. **יג.** רמב״ם שם ה״ו.